

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1816/2532	นายธีระเวทย์ จียะมาภา	โจทก์
	นายไฉ้วกงหรือกง แซ่ตั้ง กับพวก	จำเลย
	นายไฉ้วกงหรือกง แซ่ตั้ง ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางบุญมาก แซ่ตั้ง ที่ 2 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 127)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองและบริวารออกไปจากพื้นกระดานบนที่ดินขายตลิ่งคลองดำเนินสะดวก ตามแผนที่ท้ายฟ้องซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพ้วอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ของโจทก์ห้ามเกี่ยวข้องต่อไปให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 600 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองและบริวารจะออกจากพื้นไม้กระดานดังกล่าว

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 113,115)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้งดการบังคับคดีในระหว่างรอฟังคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องขอทุเลาการบังคับ (อันดับ 125)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันนำค่าเสียหายที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา สำหรับค่าเสียหายเดือนต่อ ๆ ไป ให้จำเลยนำมาวางต่อศาลชั้นต้นภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หากผิดนัดเดือนใด ก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับต่อไป

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันนำค่าเสียหายที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา สำหรับค่าเสียหายเดือนต่อ ๆ ไป ให้จำเลยนำมาวางต่อศาลชั้นต้นภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หากผิดนัดเดือนใด ก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับต่อไป

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำทอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ